

**АМИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра конституционного и муниципального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФТД.01

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма обучения:	Очная, очно-заочная, заочная
Квалификация (степень):	магистр

Москва – 2026

Программа одобрена на заседании кафедры конституционного и муниципального права, протокол № 3 от «14» октября 2024 года. Обновление программы утверждено Протоколом № 12 от «09» апреля 2026 г.

Авторы:

Дудко И.Г. – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

Лебедев В.А. – профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Громова А.А. – старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук.

Кадаев А.А. – ассистент кафедры конституционного и муниципального права

Рецензент:

Ларичев А. А. – доктор юридических наук, профессор, заместитель декана факультета права, профессор департамента публичного права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики»

Права человека в Российской Федерации: рабочая программа дисциплины (модуля) / И.Г. Дудко, В.А. Лебедев, А.А. Громова, А.А. Кадаев — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины(модуля)

Целью освоения дисциплины(модуля) «Права человека в Российской Федерации» является получение обучающимися теоретических и практических знаний о правах человека в РФ.

Задачи дисциплины(модуля) «Права человека в Российской Федерации»:

- получение знаний, умений и навыков о становлении и развитии прав человека в истории России, о нормативных правовых актах, регламентирующих и защищающих права человека, особенностях классификаций прав человека;
- формирование у обучающихся системы знаний о политико-правовых явлениях и процессах в сфере реализации и защиты прав человека.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Права человека в Российской Федерации» относится к факультативным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины «Права человека в Российской Федерации» обучающийся должен обладать следующими в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Профессиональные компетенции:

- способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности,	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права

	реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать –

- 1) понятие прав человека, их развитие и классификации;
- 2) общую характеристику институциональных гарантий прав и свобод человека и гражданина, обеспечиваемых государством;
- 3) общую характеристику полномочий органов публичной власти в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, быть способным участвовать в подготовке предложений по их реализации;
- 4) механизм и допустимые пределы ограничения прав человека.

б) уметь –

- 1) характеризовать влияние технологического развития на права человека;
- 2) характеризовать систему общественных институтов в сфере защиты прав и свобод личности.

в) владеть –

- 1) основной терминологией в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
- 2) навыками, необходимыми для участия в процедурах защиты прав и свобод личности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Права человека в Российской Федерации» составляет – 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Се ме ст р	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)			Образовательн ые технологии	Формы текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	1	2	2	10	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификаци я прав человека. Влияние технологическ ого развития на права человека	1		2	10	Работа в малых группах, подготовка презентаций	Устный опрос. Проверка выполненны х самостоятел ьных работ в форме презентаций PowerPoint
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	1		2	8	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос.
Всего по ОФО:			2	6	28	Зачет	

2.1.2 Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Се м е ст р	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)			Образовательн ые технологии	Формы текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	1	2	2	10	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификаци я прав человека. Влияние технологическ ого развития на права человека	1		2	10	Работа в малых группах, подготовка презентаций	Устный опрос. Проверка выполненны х самостоятел ьных работ в форме презентаций PowerPoint
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	1			10	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос.
Всего по ОЗФО:			2	4	30	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Се м е ст р	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)			Образовательн ые технологии	Формы текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	1	2	2	16	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификаци я прав человека. Влияние технологическ ого развития на права человека	1		2	5	Работа в малых группах, подготовка презентаций	Устный опрос. Проверка выполненны х самостоятел ьных работ в форме презентаций PowerPoint
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	1			5	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос.
Всего по ЗФО:			2	4	26	Зачет-4 ак.часа	

Содержание дисциплины(модуля)

Тема 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

Понятие прав человека, различные концепции их определения. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Тема 2. Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека

Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли. Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав. Классификации прав человека. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние внедрения автономных технических средств в общественное пространство на права человека. Социальное равенство в эпоху автоматизации. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

Тема 3. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

Общие гарантии прав человека и гражданина. Правозащитные системы: национальные, региональные, международная. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институционные (внутригосударственные и международные). Нормативные основы внутригосударственных гарантий. Конституционные гарантии. Право на судебную защиту. Ограничения прав человека.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

Содержание:

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.
3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ

1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.

3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

Практическое занятие 2. Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека

1. Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли.
2. Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав.
3. Иные классификации прав человека.
4. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние автоматизации и роботизации на права человека.
5. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

Задания для подготовки:

Классифицировать права человека, установленные Конституцией РФ. Подготовить реферат на тему «Поколения прав человека»

Практическое занятие 3. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

1. Общие гарантии прав человека и гражданина.
2. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институционные (внутригосударственные и международные).
3. Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии. Право на судебную защиту.
4. Роль гражданского общества в защите прав человека. Правозащитные организации.
5. Ограничения прав человека

Задания для подготовки:

Провести классификацию нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод. Подготовить обзор научной литературы по проблемам темы.

Подготовить сравнительную таблицу становления важнейших международных правозащитных органов. Подготовить собственную научную статью по теме занятия.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- изучение учебной и научной литературы;
- работа с нормативными правовыми актами;
- изучение судебной практики;
- решение задач и казусов;
- подготовка эссе, тезисов докладов;
- подготовка презентаций PowerPoint;
- рецензирование научных статей;
- составление схем, таблиц и пр.;
- выполнение заданий преподавателя.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся

Содержание самостоятельной работы обучающихся в значительной степени определяется заданиями, получаемыми от преподавателя в рамках аудиторных занятий.

К особенностям самостоятельной работы обучающихся относятся:

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым организован в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
- активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах;
- сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия в деловых играх, предусмотренных планами практических занятий;
- использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным занятиям.

Самостоятельная работа очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям. -Работа с заданными нормативными правовыми актами;

		-Подготовка творческого задания по теме занятия.
2	Классификация прав человека	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям; -Подготовка творческого задания по теме занятия.
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	-Обзор научной и учебной литературы по теме занятия; -Подготовка презентаций по теме занятия; -Работа с заданными нормативными правовыми актами.

Для освоения обучающимися учебной дисциплины «Права человека в Российской Федерации», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;
- лекции-электронные презентации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- работа в малых группах;
- презентация;
- демонстрация слайдов;
- выполнение эссе;
- составление юридического документа;
- комментирование научной статьи;
- подготовка обзора научной литературы по теме;
- подготовка обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека по отдельным проблемам;
- комментирование ответов, обучающихся;
- решение задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- составление резюме;
- «мини-конференция»;
- «круглый стол»;
- интервьюирование;
- составление таблиц и схем;
- встречи с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений;
- тестирование;
- ролевая игра и др.

Работа в малых группах дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов (дебаты, общественные слушания и др.) При организации групповой работы нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания.

Под **творческими заданиями** следует понимать такие учебные задания, которые требуют от обучающегося не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для преподавателя, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям:

- не имеет однозначного и односложного ответа или решения
- является практическим и полезным для обучающегося
- максимально служит целям обучения

Кейс-метод предполагает:

- подготовленный в письменном виде пример реальной ситуации из юридической практики, или смоделированный под реальные условия кейс;
 - самостоятельное изучение и обсуждение ситуации обучающимися;
 - совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя;
 - следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения".
- Отличительными особенностями **кейс–метода** являются:
- описание реальной проблемной ситуации;
 - альтернативность решения проблемной ситуации;
 - единая цель и коллективная работа по выработке решения;
 - функционирование системы групповой оценки принимаемых решений.

При использовании **кейс–метода** в практической деятельности следует помнить об основных идеях (принципах) данного метода:

- кейс–метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, темам, истина в которых неоднозначна;
- усилия обучающегося направлены не на овладение готовым знанием, а на его выработку;
- результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и формирование практических навыков, которые будут востребованы в будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной особенностью кейс - метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую модель его реализации.

Технология работы с **кейсом** в образовательном процессе включает в себя следующие этапы:

- индивидуальная самостоятельная работы обучающихся с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);
- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;
- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:

- опрос;
- проверка выполнения самостоятельных работ;
- решение практических и ситуационных задач;
- демонстрация презентаций;
- тестирование;
- защита рефератов, эссе.

Вопросы для письменного или компьютерного тестирования

Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания: 15 мин 2. Задания представлены в 4-х вариантах, которые определяются случайным образом.

Вопрос №1.

Правовой статус личности может быть охарактеризован как?

Варианты ответов:

а) совокупность обязанностей человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

б) совокупность прав человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

в) совокупность прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

г) совокупность свобод человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

д) совокупность актов, закрепленных в конституции Российской Федерации;

Вопрос № 2.

Часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации устанавливает, что ... (продолжите предложение)?

а) в Российской Федерации признаются и гарантируются свободы в соответствии с Конституцией;

б) в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы в соответствии с Конституцией;

в) в Российской Федерации признаются и гарантируются права в соответствии с Конституцией;

г) в Российской Федерации признаются и гарантируются обязанности в соответствии с Конституцией;

д) в Российской Федерации признаются и гарантируются обязанности не касаясь Конституции.

Вопрос № 3.

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 20 регулирует следующие виды отношений?

а) закрепляет право каждого на образование;

б) закрепляет право каждого на жизнь;

в) закрепляет право каждого на труд;

г) закрепляет право каждого на безопасность;

д) закрепляет на личную неприкосновенность;

Вопрос № 4.

Народ осуществляет власть непосредственно, через какую форму демократии?

- а) федеральный референдум;
- б) референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам;
- в) свободные выборы;
- г) выборы;
- д) муниципальные сходы граждан;

Вопрос № 5.

Часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации устанавливает право?

- а) реализовывать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- б) отстаивать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- в) каждого защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- г) каждого предлагать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- д) не платить налоги.

Вопрос № 6.

Пассивное избирательное право означает?

- а) делегировать право быть избранным;
- б) право граждан быть избранными;
- в) избирать;
- г) делегировать право избирать;
- д) не избирать;

Вопрос № 7.

Активное избирательное право означает право?

- а) быть избранными;
- б) избирать;
- в) делегировать право избирать;
- г) делегировать право быть избранным;
- д) проявлять активную гражданскую позицию;

Вопрос № 8.

Чем исторически определяется объем прав человека и условий жизни?

- а) демократическим взаимодействием индивидов общества;
- б) формированием правового государства;
- в) положением индивида в классовой структуре общества;
- г) притязаниями индивида на лучшие условия жизни;
- д) проявлять активную гражданскую позицию.

Вопрос № 9.

При каких условиях культурный прогресс общества невозможен?

- а) без смены одной общественно-исторической формации на другую;
- б) если человек не получает каждой новой ступенью развития дополнительных свобод;
- в) без особого положения индивида в классовой структуре общества;
- г) притязаниями индивида на лучшие условия жизни;
- д) без гуманного начала в морали, праве, религии.

Вопрос № 10.

Какой вклад в развитие гражданских свобод внесли римляне?

- а) ввели санкции к бессовестным сборщикам налогов;
- б) отменили произвол, культ силы, насилие;
- в) установили особое положение индивида в классовой структуре общества;
- г) ввели наказания по закону страны;
- д) ввели разделение властей.

Вопрос № 11.

Как может быть охарактеризован правовой статус человека и гражданина?

- а) как система прав и ответственности;
- б) как система прав и обязанностей
- в) как система взаимоотношений людей друг с другом;
- г) как система взаимоотношений между государством и индивидом;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 12.

С чем всегда связаны права индивида (субъективные права)?

- а) с удовлетворением его потенциальных возможностей;

- б) с удовлетворением его интересов в материальной сфере;
- в) с удовлетворением его интересов в духовной сфере;
- г) с удовлетворением его интересов в материальной сфере;
- д) с удовлетворением определенного стандарта жизни.

Вопрос № 13.

Почему содержание таких категорий как права человека и права гражданина не тождественно, хотя эти категории обычно упоминаются в одной «связке»?

- а). права гражданина – это установление равенства между людьми, а права человека – это комплекс прав, относящихся к общепризнанным правам;
- б). права человека проистекают из естественного права, а права гражданина – из позитивного права;
- в). положение человека определяется статусом прав, который охраняется государством в силу его конституции и международного права;
- г). права человека являются исходными, а права гражданина закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к государству;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 14.

При наличии каких определенных указанных ниже оснований Конституция РФ вводит институт ограничения прав и свобод?

- а) необходимости защиты основ Конституционного строя;
- б) в случае злоупотребления свободой печати;
- в) в условиях чрезвычайного положения;
- г) в случае злоупотребления собственностью;
- д) в случае злоупотребления правам убежища.

Вопрос № 15.

Какие структурные образования в единстве своем образуют комплекс (каталог) прав и свобод человека и гражданина?

- а) Права человека как субъекта внутригосударственного права;
- б) права человека по времени возникновения («поколения прав человека»);
- в) права человека по сферам жизнедеятельности;
- г) права человека как субъекта международного права;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 16.

Что следует понимать в современных условиях под основными правами человека?

- а) права, содержащиеся в Конституции государства и международно-правовых документах по правам человека;
- б) личные (гражданские) права;
- в) политические права;
- г) экономические права;
- д) социальные и культурные права.

Вопрос № 17.

В чем состоит особенность третьего поколения прав человека?

- а) Они являются индивидуальными правами;
- б) они являются естественными правами;
- в) они являются конституционными правами;
- г) они являются коллективными правами;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 18.

К каким правам и свободам человека относят свободу совести, свободу выбора национальности и языка общения?

- а) к личным (гражданским) правам и свободам человека;
- б) к основным, фундаментальным правам и свободам человека;
- в) к позитивным правам;
- г) к производным правам;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 19.

Из каких компонентов складывается право на свободу и личную неприкосновенность?

- а) из признания обществом социальной ценности человека;
- б) из уважения к частной жизни человека;
- в) из права человека мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями;
- г) индивидуальной свободы личности располагать собой по своему усмотрению;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 20.

Какие права граждан являются неперенным условием функционирования всех других видов прав?

- а) политические;
- б) экономические;
- в) социальные;
- г) культурные;
- д) конституционные.

Критерии оценивания тестового контроля знаний

Обучающимся даны правильные ответы на

91-100% заданий – отлично

81-90% - хорошо;

71-80% - удовлетворительно

70 % заданий и менее - неудовлетворительно

Вопросы для быстрого письменного или устного опроса

1. Формационный подход к правам человека.
2. Первобытное общество – моонормы.
3. Возникновение и развитие правового института прав человека: рабовладельческий, феодальный и буржуазный строй.
4. Развитие идей прав человека и правового государства.
5. Приоритет прав человека как основной принцип правового государства.
6. Провозглашение правового государства в России – теория и практика.
7. Права человека в условиях социального государства.
8. Социальное государство и российская Федерация – пути развития.
9. Правовой статус человека и гражданина – понятие, отличие.
10. Основные категории населения – гражданин (понятие, способы приобретения и утраты гражданства, проблемы множественного гражданства); апатриды (лица без гражданства) – особенности правового статуса.
11. Иностранцы: национальный режим и режим минимального международного стандарта, режим наибольшего благоприятствования и специальный режим.
12. Правовой статус различных категорий населения в Российской Федерации.
13. Анализ терминов «право» и «свобода».
14. Поколения прав человека.

15. Краткая характеристика поколений прав человека: личные (гражданские) и политические права; экономические и социальные права; коллективные права.

16. Система конституционного контроля в Российской Федерации. Формы защиты прав человека и гражданина в Конституционном суде РФ. Компетенция Конституционного суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека.

17. Юридическая сила решений Конституционного суда.

18. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве – понятие, виды.

19. Процессуальные гарантии участников уголовного судопроизводства.

20. Обеспечение права на защиту лиц, содействующих правосудию.

21. Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве.

22. Приоритет судебной защиты прав и свобод индивида.

23. Конституционно-правовой статус гражданина. Взаимоотношения гражданина и органов исполнительной власти.

24. Административный порядок обжалования действий исполнительных властей, возможности судебного контроля за исполнительной властью.

25. Институт Уполномоченного по правам человека – понятие, основные полномочия.

26. Универсальные контрольные органы по защите прав человека – характеристика, полномочия.

Критерии оценивания результатов быстрого письменного опроса

- Оценка «отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и характеристики по теме.

- Оценка «хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.

Оценка «удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.

Оценка «**отлично**» ставится, если обучающийся:

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «**хорошо**» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «**удовлетворительно**» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Оценка «не удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Вопросы для понятийного диктанта

ВАРИАНТ 1

1. Формационный подход к правам человека – это?

2. Мононормы – это?

3. Институт прав человека – это?

4. Права человека - это?

7. Правовое государство – это?

8. Социальное государство – это?

9. Права человека в условиях социального государства – это?

10. Правовой статус человека и гражданина – это?

ВАРИАНТ 2

1. Гражданин – это?

2. Правовой статус различных категорий населения в Российской Федерации – это?

3. Основные (фундаментальные) права человека – это?

4. Система конституционного контроля в Российской Федерации – это?

5. Формы защиты прав человека и гражданина в Конституционном суде РФ – это?

6. Судебная защита прав и свобод индивида – это?

7. Конституционно-правовой статус гражданина – это?

8. Институт Уполномоченного по правам человека – это?

9. Региональные органы по защите прав человека – это?

10. Свободы человека и гражданина – это?

«Кейс-стади» (ситуационные задачи)

Условия выполнения задания

1. Максимальное время выполнения задания: 10 мин

2. За выполнение каждой задачи можно заработать 1-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа.

4. При выполнении задания необходимо записать решение, а если по условиям задачи возможны несколько вариантов решения, представить все варианты.

5. Решение задачи должно быть мотивированным и содержать ссылки на конкретные нормы права.

Задача 1

Владиминова Ю.Г. (1908 г. рожд.) обратилась с иском к Сбербанку РФ о компенсации своих семейных сбережений «на черный день», обесценившихся в 1992 – 1995 годах. Согласно соответствующему Указу Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 733 выполнять обязательства перед стариками должен Сбербанк. Однако Владимировна решила оспорить Указ Президента в суде, как нарушающий принцип равенства всех перед законом и судом: согласно положениям Указа Владимировна, имевшая вклад в одной сберкассе 10 тысяч рублей, может рассчитывать на компенсацию только в 1 млн. рублей, тогда как любое другое лицо, имевшее в 10-ти сберкассах вклады по 1 тыс. рублей, получит право на компенсацию в 10 млн. рублей (1 млн. с каждой тысячи).

1. В каком суде она может оспорить конституционность Указа Президента, подлежащего применению в конкретном деле, нарушающем конституционное право гражданина? (см. ст.ст. 46. ч. 2 ст. 120, ч. 4 ст. 125 Конституции РФ и ст. 116 ГПК).

2. Что означает принцип равенства всех перед законом и судом? Правильно ли истолковала его Владимировна?

3. Какие еще принципы правового статуса личности Вы знаете?

Задача 2

Артемяева В. Н. вместе с родителями была насильственно выселена с места своего проживания в г. Сталинграде в 1942 г. В 1993 г. ее родители были реабилитированы на основании п. «в» ст. 3 Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий», а сама заявительница на основании ч. 1 ст. 21 этого закона была признана пострадавшей от политических репрессий. Артемяева сочла, что к ней, как и к родителям, репрессии применялись непосредственно и стала обращаться в различные организации с просьбой признать ее необоснованно репрессированной и распространить на нее соответствующие компенсации и льготы. В просьбе ей было отказано, т. к. к моменту окончания репрессий она не достигла 16 лет (по действовавшему тогда законодательству политические репрессии могли применяться к лицу с 16 лет).

Конституционный Суд в своем постановлении по этому делу указал, что недостижение возраста, с которого в то время могли привлечь к ответственности, не является основанием для ограничения прав и свобод в процессе реабилитации. Ч. 1 ст. 21 Закона устанавливает необоснованные и несправедливые различия для определенной категории граждан, пострадавших от политических репрессий, по сравнению с необоснованно

репрессированными, хотя и к ним применялись репрессии по политическим мотивам. Это положение закона было признано неконституционным.

1. Какие принципы правового статуса личности «сработали» в данном случае?

2. Что такое «принцип правового статуса личности» и как он реализуется?

Задача 3

По состоянию на начало 1997 г. Всероссийское общественно-политическое движение «Наш дом – Россия» имело признаки:

- 1) программа, принятая в августе 1995 года;
- 2) достаточно четкий с организационной точки зрения устав, обязательный к исполнению всеми органами движения;
- 3) наличие региональных организаций во всех субъектах РФ, кроме Чеченской республики, каждая из которых имела свой устав и руководящие органы;
- 4) в состав движения входили 32 общественные организации на правах коллективных участников движения;
- 5) сильные центральные органы движения (совет из ста пятидесяти человек, двенадцать членов президиума совета, исполнительный комитет со своими помещениями и аппаратом);
- 6) вторая по численности фракция в федеральном парламенте;
- 7) своя пресса (газета «Дом и Отечество»);
- 8) участие во всех выборах, какие только имели место в России.

1. Является ли ВОПД НДР: а) политическим общественным объединением; б) политической партией; в) политической организацией; г) политическим движением; д) общественным объединением; е) общественной организацией; ж) избирательным объединением? Каково соотношение этих понятий?

Задача 4

В мае 1997 года состоялся IV съезд Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия» (ВОПД НДР). На съезде была утверждена новая редакция Устава движения. Был внесен ряд изменений в раздел Устава, касающийся образования, полномочий и порядка функционирования руководящих органов движения. В частности, Совет движения был преобразован в Политический Совет, т. к. фактически Совету часто приходится, наряду с исполнением чисто управленческих задач, вырабатывать политическую оценку происходящих событий и публично высказывать эту оценку от имени движения. Изменившиеся функции были закреплены юридически. Был образован Президиум Политического Совета – более мобильный и активный орган, способный быстро и оперативно реагировать на происходящие в стране события. Политический Совет создает исполнительный комитет движения, который, будучи подконтрольным и

подотчетным Совету, как и прежде, исполняет исполнительно-распорядительные функции в периоды между заседаниями Совета. Кроме того, в Уставе появились положения о возможности не только участия в движении, но и членства в нем. Эти вопросы смогут решать сами региональные организации. Эти изменения были внесены в Устав движения с целью предотвратить опасность оказаться не допущенным к участию в выборах всего лишь потому, что в избирательном законодательстве может появиться норма о разрешении участвовать в выборах только политическим организациям, основанным на членстве.

1. Определите организационно-правовую форму ВОПД НДР. Изменилась ли она в связи с внесением изменений в Устав движения? Если да, то как именно и повлекло ли это изменение конституционно-правового статуса ВОПД НДР, если нет, то почему?

2. Законно ли: а) изменение структуры и компетенции руководящих органов движения; б) появление в Уставе положения о возможности не только участия в движении, но и членства в нем?

3. Подлежат ли государственной регистрации внесенные в Устав движения изменения? Если да, то в каком порядке они должны быть представлены для регистрации, если нет, то почему?

Задача 5

Согласно ч. 7 ст. 11 Конституции Республики Дагестан гражданин республики может не являться одновременно гражданином России.

1. Оцените конституционность этого положения Конституции Республики Дагестан.

2. Проверьте соблюдение принципов российского гражданства.

Задача 6

Плетнева Л. В. родилась в 1945 г. на территории Крыма, являлась гражданкой СССР. После распада Советского Союза гражданство Украины не приобрела, в 1997 г. приехала на постоянное жительство в г. Томск, к дочери, являющейся гражданкой России.

1. В каком порядке Плетнева Л. В. сможет приобрести гражданство России в 1998 году? Какие документы и в какой орган необходимо ей представить?

2. Ответьте на первый вопрос при условии, что Плетнева Л. В. родилась в 1943 г. в г. Киеве.

3. Ответьте на первый вопрос при условии, что Плетнева для постоянного проживания в Томск решила приехать в 2002 году.

Задача 7

Отец Смирнова А. В., будучи офицером ВС СССР, с 1973 г. служил в Германии, где женился на гражданке ГДР. В 1975 г. родился Смирнов А. В., который стал гражданином ГДР по рождению. В 1997 г. решил приехать в Томск к деду и приобрести гражданство РФ.

1. В каком порядке он сможет это сделать?

2. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если дед его гражданин Украины?

Задача 8

В Москве в 1991 году появилась российская ветвь американской секты «Международная церковь Христа» - «Московская церковь Христа». Теперь ее последователи активно действуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми и других городах России. Структура ее напоминает структуру партии: основная ячейка - «беседа» объединяет людей, которые вместе учатся, либо рядом живут.

Во главе «беседы» лидер, который хвалит и ругает, разрешает и запрещает. 3-4 «беседы» - это уже зона, 3-4 зоны - сектор, несколько секторов - регион. Жесткое подчинение сверху донизу. Жесткая отчетность. Главный показатель - количество вовлеченных в секту, за него соревнуются, это цель и смысл организации. Вступив в секту, Вы перестаете принадлежать самому себе, только церкви. Нельзя дружить с иноверцами, нельзя пропускать собрания, нельзя без разрешения Церкви уехать в отпуск. Все свободное от учебы или работы время занято либо проповедью, либо изучением Библии. На семью, родителей, даже если они больны и нуждаются в уходе, отводится один вечер в неделю. Излишнее умствование осуждается: за вас думают наставники. Нельзя иметь мужа или жену «от мира». День свиданий с «братом» либо «сестрой» - суббота, но не с глазу на глаз, а вместе с какой-нибудь другой парой. Если отношения налажены, их должны одобрить лидеры. Только после этого можно «ее» или «его» знакомить с родителями. После этого устанавливается год испытательного срока, лишь затем можно перейти в категорию «невеста» или «жених».

1. Определите форму и вид данному религиозного объединения по законодательству РФ.

2. Нет ли оснований для запрета на деятельность данного религиозного объединения? Если есть, то каковы эти основания, а также каков порядок запрета ее деятельности в данном случае? Если нет, то объясните, почему.

Задача 9

Религиозное объединение «Христианская Церковь прославления» (Хакасия) и религиозное общество Свидетелей Иеговы города Ярославля обратились с запросами в Конституционный Суд РФ о конституционности пункта 3 статьи 21 Федеральную закона «О свободе совести и религиозных объединениях». По их мнению, этот пункт ограничивает права религиозных организаций «не имеющих документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет».

В целом из 17000 существующих на конец 1999 года религиозных организаций, в соответствии с данным пунктом, требования о прекращении осуществления многих полномочий юридического лица могли быть

предъявлены, по крайней мере, к 12000 (включая 6000 православных, 1500 исламских, 140 буддистских, 70 иудаистских и т.д.).

Каковы особенности правового статуса «политического общественного объединения» по законодательству РФ. Что означает этот термин?

Задача 10

Виктор Климов родился в 1970 году в г. Новокузнецке, несовершеннолетняя мать от ребенка отказалась, он был усыновлен четой граждан Австрии. В 1995 году он решил вернуться на родину и приобрести гражданство РФ.

1. В каком порядке он сможет это сделать? Ответ нормативно обоснуйте.
2. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если родился в г. Аягуз (Казахстан). Какие документы и в какой орган он должен представить?
3. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если принял об этом решение в 1993 г.? Какие документы и в какой орган он должен представить?

Задача 11

Сидоров Ю. К. платит алименты своей 15-летней дочери Л. В 1997 г. решил выйти из гражданства России, переехать в Швейцарию на постоянное жительство и приобрести гражданство Швейцарии.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?
2. Ответьте на 1 вопрос при условии, что в Швейцарию он направляется к отцу, имеющему гражданство Швейцарии.
3. В какой орган и в каком порядке он сможет обжаловать решение об отказе в выходе из гражданства РФ в обоих случаях?

Задача 12

Гражданин Таджикистана С. женился на гражданке РФ Л. в 1994 году и переехал на постоянное жительство в г. Кемерово. В 1996 году он решил приобрести еще и гражданство РФ.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?
2. Мог ли он в 1997 году баллотироваться в качестве кандидата на пост Губернатора Кемеровской области?
3. В какой стране он будет проходить воинскую службу?

Задача 13

В октябре 1999 г. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) приняла решение о регистрации избирательного объединения «Спас», федеральный список кандидатов которого возглавлял лидер «Русского национального единства» А. Баркашов. В ноябре 1999 г. по инициативе ЦИК РФ Замоскворецкий межмуниципальный суд Москвы признал регистрацию

общественного объединения «Спас» в качестве общероссийского общественного объединения неправомерной, поскольку в ходе судебного разбирательства существование 9 из заявленных 47 региональных отделений объединения «Спас» не подтвердилось. На основании судебного решения Министерство юстиции РФ аннулировало регистрацию общероссийского общественного движения «Спас» и направило соответствующее уведомление в ЦИК РФ. На основании решения Министерства юстиции РФ ЦИК РФ приняла решение об отмене регистрации избирательного объединения «Спас». Решение ЦИК РФ было обжаловано в Верховный суд РФ.

1. На каком основании ЦИК РФ приняла решение о регистрации избирательного объединения «Спас»? Ответ нормативно обоснуйте.

2. На каком основании ЦИК РФ приняла решение об отмене регистрации избирательного объединения «Спас»? Ответ нормативно обоснуйте.

3. Каким, на Ваш взгляд, должно было быть решение Верховного Суда РФ?

Задача 14

Один из судов рассматривал дело по иску В. В. Жириновского к НТВ и А. В. Козыреву о защите чести и достоинства. В связи с этим делом А. В. Козырев обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение своего конституционного права. Он считал, что ст. 152 нового ГК о судебной защите чести и достоинства не соответствует ч. 1 и 3 ст. 29 Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, поскольку допускает возможность судебного опровержения любых сведений. По его мнению, существуют определенные сведения, которые не могут быть предметом судебного опровержения, поскольку они являются выражением личного мнения и взглядов, оценочных суждений того, кто их распространяет и принуждение к отказу от них - это вторжение в область «мысли и слова», «мнений и убеждений», охраняемых ст. 29 Конституции.

1. Как по Вашему мнению?

2. Является ли свобода слова абсолютной?

3. Чем право отличается от свободы?

Задача 15

Весной 1996 года С. был приговорен к двум годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой за то, что он отказался от прохождения военной службы по своим убеждениям. В конце 1996 года Московский городской суд отменил приговор, вынесенный Черемушкинским муниципальным судом, руководствуясь тем, что согласно Конституции РФ, С. имеет право на альтернативную гражданскую службу. Однако в 1997 году С. вновь пришла повестка и военкомат.

1. Нуждается ли соответствующее конституционное право в гарантиях реализации? Если да, то в каких именно, если нет, то почему?

2. Классифицируйте его.

Темы эссе (рефератов, докладов)

1. Эволюционное развитие института прав человека в международном и национальном праве
2. Теоретические концепции прав человека
3. Понятие прав и свобод человека и гражданина
4. Классификация прав и свобод человека и гражданина и международном и национальном праве
5. Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ
6. Зеленая энергетика и экологические права граждан
7. Правовой статус личности – понятие, признаки. Гражданство
8. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства
9. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев
10. Гражданство Российской Федерации – понятие, основания приобретения и выхода
11. Гарантии прав человека и гражданина – понятие, содержание, виды
12. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ – функции, задачи
13. Конституционная защита прав человека в РФ – цели, пределы ограничения
14. Система конституционного контроля в РФ как механизм защиты прав и свобод человека
15. Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека (принципы и формы защиты)
16. Конституционное правосудие и ограничение прав и свобод
17. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ
18. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в РФ
19. Приоритет судебной защиты прав и свобод человека
20. Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве
21. Защита прав и свобод, нарушенных преступлением
22. Защита от обвинения и подозрения
23. Защита лиц, содействующих правосудию
24. Процессуальные гарантии прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве
25. Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве
26. Право на обращение в суд за защитой своих прав
27. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве (процедура, характеристика статуса)
28. Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной власти как средство защиты прав граждан

29. Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и свобод человека и гражданина

30. Административный порядок обжалования решений и действий органов исполнительной власти

31. Судебный контроль за действиями и решениями органов исполнительной власти в области защиты прав человека

32. Возникновение и развитие института защиты прав и свобод человека в международном праве

33. Право на обращение в межгосударственные органы по Конституции РФ (ч. 3 ст. 46)

34. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов международного характера

35. Защита прав человека в период внутренних вооруженных конфликтов

36. Социальное государство и права человека – понятие, соотношение

37. Правовое государство и права человека – понятие, соотношение

38. Значение курса «Права человека» в системе юридического образования.

Критерии для оценки эссе

1. Четко сформулирована позиция автора в начале эссе. Поставлены ключевые проблемы.

2. Позиция автора подкреплена аргументами в основной части эссе. Выявлены причинно-следственные связи.

3. В заключении четко формулируются выводы.

4. Эссе четко структурировано и логично выстроено.

Вопросы для обсуждения на круглом столе

1. Проблемы реализации права на обращение в суд за защитой своих прав

2. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве (процедура, характеристика статуса)

3. Проблемы определения конституционно-правового статуса гражданина и формы его реализации в Российской Федерации

4. Вопросы правового регулирования обязанностей органов исполнительной власти как средств защиты прав граждан

5. Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и свобод человека и гражданина

Примерные критерии для оценивания круглого стола (дискуссий, полемики, диспута, дебатов)

<i>№№</i>	<i>Критерии оценивания</i>	<i>Баллы*</i>			
<i>1</i>	<i>Знание и понимание современных тенденций развития российского образования и общества, в целом, и регионального, в частности</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>2</i>	<i>Масштабность, глубина и оригинальность суждений</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>3</i>	<i>Аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>4</i>	<i>Умение вести дискуссию</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>5</i>	<i>Умение отстаивать свое мнение</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>6</i>	<i>Активность в обсуждении</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>7</i>	<i>Общая культура и эрудиция</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>8</i>	<i>Владение понятийным аппаратом</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося

Виды самостоятельной работы

1. Анализ четырех действующих нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод человека;
2. Изучение материалов уголовных дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина;
3. Изучение материалов гражданских дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Вопросы для зачета по темам дисциплины (модуля)

1. Становление и развитие прав человека в Российской Федерации.
2. Концепция прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
3. Основные этапы развития прав человека в России.
4. Соотношение понятий: основные права человека и конституционные права человека; права человека и права гражданина; права человека и свободы человека.
5. Эволюция конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ.
6. Современный конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
7. Характеристика наиболее важных и социально значимых для человека, общества и государства прав и свобод.
8. Классификация прав и свобод человека и гражданина.
9. Критерии классификации прав человека.
10. Системный подход к классификации прав.
11. Основные и производные права человека.
12. Личные и политические права человека.
13. Социально-экономические и культурные права человека.
14. Поколения прав человека.
15. Современные дискуссии о правах человека.
16. Права третьего поколения как «права солидарности».
17. Дискуссии о формировании прав четвертого поколения прав.
18. Индивидуальные и коллективные права.
19. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека
20. Общие гарантии прав человека и гражданина. Определяющая роль формирования культуры прав человека.
21. Правозащитные системы: национальные, региональные, международная.
22. Специальные гарантии прав человека.
23. Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии.
24. Право на судебную защиту.
25. Судебные и несудебные формы и способы защиты прав.
26. Ограничения прав человека. Механизм и допустимые пределы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты и судебная практика (в действующей редакции):

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.

Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 - 20.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. №25. Ст. 219.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята 18.12.1979 Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. №25. Ст. 464.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СЗ РФ. 09.03.2015. №10, ст. 1391.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. №46. Ст. 4532.

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.03.1997. №9. Ст. 1011.

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 22.12.1997. №51. Ст. 5712.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.01.1997. №1. Ст. 1.

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994. №13. Ст. 1447.

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. №23. Ст. 2102.

Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 11.04.2005. №15. Ст. 1277.

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996. №3, ст. 145.

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. №31. Ст. 3802.

Федеральный закон от 28.04.2023 №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 01.05.2023. №18, ст. 3215.

Федеральный закон от 27.12.2005 №196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.01.2006. №1. Ст. 7.

Федеральный закон от 08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.07.1999. №28. Ст. 3466.

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. №31. Ст. 3215.

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. №52 (ч. 1). Ст. 6249.

Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.11.1995. №47. Ст. 4472.

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 16.02.2009. №7. Ст. 776.

Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ РФ. 13.05.2013, №19, ст. 2304.

Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2020.

Указ Президента РФ от 17.02.2010 №201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 22.02.2010. №8. Ст. 838.

Указ Президента РФ от 06.04.2004 №490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.04.2004. №15. Ст. 1395.

Указ Президента РФ от 01.09.2009 №986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 07.09.2009. №36. Ст. 4312.

Указ Президента РФ от 17.12.2008 №1792 «О Совете при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов» // СЗ РФ. 22.12.2008. №51. Ст. 6138.

Указ Президента РФ от 22.05.2004 №662 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан» // СЗ РФ. 24.05.2004. №21. Ст. 2025.

Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. №30. Ст. 3601.

Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека» // СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511.

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 60 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 07.06.2004. №23. Ст. 2313.

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 №6 79 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» // СЗ РФ. 21.11.2005. №47. Ст. 4933.

Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации» // Законность. №4. 2008.

«Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <https://digital.gov.ru> по состоянию на 09.07.2019.

Основная литература

1. Цифровое право: учебник / Л.В. Андреева, В.В. Блажеев, Е.Е. Богданова, А. Дюфло [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2020. 640 с.

2. Конституционное право России : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. И.Г. Дудко – М.: Издательский Центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025. – 614 с.

3. Трансформация прав человека в современном мире: монография / отв. ред. А.Н. Савенков. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 256 с.

4. Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации: учебное пособие / под общ. ред. В.А. Лебедева. М.: Проспект, 2021. 120 с.

5. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации : Учебное пособие для образовательных программ высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 "Юриспруденция" / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л.

Кутейников ; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2023. – 176 с.

6. Умнова-Конюхова И.А., Алферова Е.В., Алешкова И.А. Цифровое развитие и права человека. Монография / ИНИОН РАН, 2021. 174 с.

Дополнительная литература

1. Алебастрова И.А. Конституционные обязанности человека и гражданина: значение и тенденции развития // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 22-25.

2. Алексеев С. С. Права человека [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: / Отв.ред. С.С. Алексеев - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.

3. Конституция и права человека: современная доктрина и практика / И. А. Алешкова, П. Н. Андреева, О. С. Белослудцев [и др.]. – Москва : Институт государства и права РАН, 2021. – 400 с.

4. Арбузкин А.М. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью? Конституционное и муниципальное право, 2016. № 2. С. 18-25.

5. Бондарь Н.С. Конституционная категория достоинства личности в ценностном измерении: теория и судебная практика // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 19-31.

6. Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. — 3-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 512 с.

7. Галкин И.В. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации // LexRussica. 2016. № 2. С. 10-28.

8. Права человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гулин Е.В., 2-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 175 с.

9. Права человека: доктрина и практика : монография / отв. ред. И. Г. Дудко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 420 с.

10. Права человека в России : Учебник для академического бакалавриата / А. С. Канюк, О. Г. Карпович, Н. И. Крюкова [и др.]. – МОСКВА : Юркомпани, 2022. – 272 с.

11. Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс] : Учебник / В. М. Капицын. - Москва : Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 259 с. – Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/product/478418>.

12. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации [Электронный ресурс]: монография / Карташкин В. А. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.

13. Социальное благополучие человека: правовые параметры : сб. статей / отв. ред. В.В. Комарова ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 240 с.

14. Комарова, В. В. Правовой статус человека в цифровой среде: взгляд конституционалиста / В. В. Комарова // Образование и право. – 2022. – № 2. – С. 38-46.

15. Комкова Г.Н., Права большинства: незаслуженное забвение // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 32-34.

16. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Регулирование взаимодействия человека с автономными техническими средствами: дискуссия о правовых режимах // Lex Russica. 2019. № 9. 85-95.

17. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Автономные технические средства и правосубъектность: исследование перспектив правового регулирования // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 49-53.

18. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Зенин С.С., Лебедев В.А. Внедоговорная ответственность за причинение вреда автономными техническими средствами: обзор основных подходов // Юридический мир. 2020. № 9. С. 40-46.

19. Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве России // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 17-23.

20. Кравец И.А. Конституционализация достоинства личности и перспективы права на социальное благополучие // Государство и право. 2020. №1. С. 41-53.

21. Лебедев, В. А. Права молодежи как составная часть прав человека и гражданина в Российской Федерации / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2022. – № 2(85). – С. 78-83.

22. Лебедев, В. А. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации : Учебное пособие / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л. Кутейников ; Под общ. ред. В. А. Лебедева; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2021. – 120 с.

23. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина: понятие и эволюция / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2020. – № 2(76). – С. 16-22.

24. Лебедев В.А. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 26-29.

25. Лебедев В.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина // LexRussica. 2017. № 1. С. 130-139.

26. Лебедев В. А. Конституционные ограничения правового статуса личности.-Проблемы права, 2021, № 2, с.7-15.

27. Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. Концепция, ограничения, механизм охраны и защиты / В.А. Лебедев. М.: Проспект, 2016. 208 с.

28. Наружная Е.А. Правовой статус человека и гражданина: связь международно-правового и конституционного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 4. С. 17-20.
29. Невинский В.В. Право человека на достойную жизнь в системе конституционных ценностей России (не взятый рубеж постсоветской истории) // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 56-65.
30. Невинский В.В. Естественные права человека на весах современного конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 8. С. 28-33.
31. Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26-32.
32. Глава государства / А. М. Осавелюк, А. М. Будаев, С. С. Заикин [и др.] ; отв. ред. А. М. Осавелюк ; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2021. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621601>.
33. Риэкиннен М.А. Ограниченные политические права несовершеннолетних: теоретико-правовые основы, международные стандарты и опыты // LexRussica. 2016 № 2. С. 29-39.
34. Конституционно-правовой статус молодежи и приоритеты молодежной политики: российский и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. В. Комаровой ; отв. ред. О. С. Рыбакова— Москва : Проспект, 2023 — 208 с.
35. Умнова И.А., Стальнова А.С. Конституционный принцип уважения достоинства человека: общие подходы в правопонимании и российская конституционная практика // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 15-20.
36. Умнова Конюхова, И. А. Судебная защита личных прав и свобод в Российской Федерации актуальные проблемы теории и практики : учебное пособие / И. А. Умнова Конюхова, Е. Д. Костылева. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2023. – 156 с.
37. Права человека: доктрина и практика : монография / отв. ред. И. Г. Дудко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. - 420 с.
38. Черепанов В.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина законами субъектов Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск решения // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 46-51.
39. Чихладзе Л.Т., Осавелюк А.М. Конституция России и проблема гарантий прав и свобод человека // Lex Russica. 2018. № 11. С. 63-68.
40. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция : пер. с англ. / К. Шваб. М. : Эксмо, 2016. 208 с.
41. Эбзеев Б.С. Конституционный правопорядок и основные права: юридическая природа и особенности государственной защиты (о методологии научного поиска) // Государство и право. 2016. №10. С. 5-18.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook Caselook	и сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575 эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.;

				- № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия

		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,

- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.